- Phạm tội có tổ chức là đồng phạm có câu kết chặt chẽ, ở đó phân định rõ các vai trò của người phạm tội. Nhưng ở đây thấy rằng Anh Hoàn là người được thuê để phá huỷ tài sản nên có dấu hiệu có tổ chức là chưa có cơ sở

Ý kiến : đồng ý

Câu 9) Xin tự viết với phần gợi ý trên

Câu 10) Có vì anh Hoàn không phạm tội huỷ hoại tài sản…Đơn kháng cáo tham khảo phần trên

Ý kiến : đồng ý

ĐỀ 38

MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-38/240

Khoảng 19 giờ ngày 27/7/2004, Lê Hồng Minh (sinh ngày 1/10/1988) chuẩn bị sẵn một con dao mũi nhọn giấu trong túi quần rồi đi bộ đến tiệm vàng Kim Lân, số 201 đường Trần Hưng Đạo, Phường ĐH, Quận ĐT, thành phố T. Đến nơi, Minh vào trong hỏi mua năm loại nữ trang gồm : 01 chiếc lắc đeo tay vàng 18k trọng lượng 05 chỉ 1 phân 7 ly ; 01 mặt dây chuyền chữ Phước vàng 18k, trọng lượng 08 phân ; 01 dây chuyền mặt cong vàng 18k trọng lượng 3 chỉ 2 phân 7 ly; 01 nhẫn vàng 18k trọng lượng 01 chỉ 6 phân 3 ly có mặt hột đá màu trắng đỏ, một dây chuyền 24k trọng lượng 5 chỉ 1 phân 6 ly. Minh kêu chị Phạm Vũ Bích Thuỷ (Chủ tiệm) tính tiền, chị Thuỷ tính tổng cộng 15.000.000 đồng, Minh hỏi chị Thuỷ có lấy Ngân phiếu không, chị Thuỷ nói không, Minh nói chị Thuỷ gói vàng lại chờ Minh đi đổi tiền Việt Nam rồi sẽ quay lại lấy vàng.

Minh sang bên đường ngồi khoảng 30 phút, sau đó quay trở lại nói chị Thuỷ cho Minh xem số vàng. Khi chị Thuỷ vừa mở gói vàng trên tay ra, Minh liền giật lấy gói vàng bỏ chạy ra ngoài. Chị Thuỷ tri hô mọi người cùng đuổi theo bắt giữ Minh. Chạy được một đoạn Minh đánh rơi gói vàng. Đúng lúc đó, các anh Hùng, Vinh, Tùng chạy tới, Minh móc dao ra chống trả và nhặt gói vàng chạy tiếp. Minh chạy được khoảng 20m thì bị mọi người khống chế, thu giữ hung khí và số tài sản của chị Thuỷ.